

สรุปสาระสำคัญ มาตรา 128:

หลักเกณฑ์การรับของขวัญสำหรับเจ้าพนักงานของรัฐ

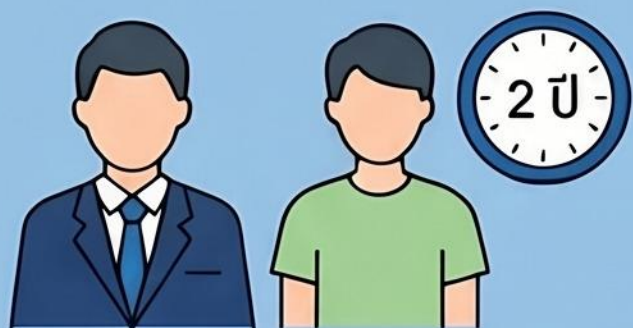
มาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เป็นมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวางหลักการห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สิน เว้นแต่จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดไว้

ข้อห้ามและขอบเขต การบังคับใช้



ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้

ห้ามรับสิ่งทีนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ



ครอบคลุมถึงผู้ที่พ้นจาก ตำแหน่งมาแล้วไม่ถึง 2 ปี

บทบัญญัติห้ามรับทรัพย์สินนี้ให้ใช้บังคับกับอดีตเจ้าพนักงานของรัฐ ด้วยโดยอนุโลม

ข้อยกเว้นที่อนุญาต ให้รับได้



การรับตามธรรมเนียม ตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช.

ต้องเป็นการรับทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด



การรับจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติ

สามารถรับได้หากเป็นการให้ตามประเพณี หรือตามธรรมเนียมตามฐานานุรูป



ป.ป.ช.

